

TRIBUNAL SUPERIOR FICTÍCIO DE JUSTIÇA (TSFJ)

Órgão Julgador: Plenário

Recurso Extraordinário Fictício nº 000.000-FIC/UF — Origem: Tribunal de Justiça Fictício

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL FICTÍCIA Nº 000/2024. IMPOSIÇÃO DE MULTA AMBIENTAL SEM PARÂMETRO EM LEI FEDERAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O controle difuso de constitucionalidade permite que qualquer juízo ou tribunal, no julgamento de caso concreto, deixe de aplicar norma que considere incompatível com a Constituição, com efeitos limitados às partes do processo. 2. A competência para legislar sobre proteção ao meio ambiente é concorrente entre União, Estados e Municípios, nos termos do exemplo didático aqui construído, cabendo ao ente local suplementar a legislação federal no que for de interesse local. 3. A ausência de parâmetro mínimo e máximo definido em lei para a fixação da multa viola o princípio da legalidade estrita em matéria sancionatória, ainda que a finalidade da norma seja legítima. 4. Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido, para reconhecer, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei Municipal Fictícia nº 000/2024, sem prejuízo da validade dos demais dispositivos da norma.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso extraordinário fictício interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça Fictício que manteve a aplicação de multa ambiental imposta a empresa recorrente com base no art. 12 da Lei Municipal Fictícia nº 000/2024, sob o fundamento de descumprimento de norma local de proteção a área de preservação permanente. A recorrente sustenta violação ao princípio da legalidade estrita, por ausência de critérios objetivos de dosimetria da penalidade na lei impugnada, bem como usurpação de competência da União para fixar diretrizes gerais em matéria ambiental.

VOTO DO RELATOR (VOTO VENCEDOR)

O relator, Ministro fictício Heitor Almeida Franco, votou pelo parcial provimento do recurso, fixando os seguintes fundamentos centrais:

(i) a competência municipal para legislar sobre meio ambiente, no exemplo aqui construído, decorre do interesse local e da competência suplementar, não havendo, em tese, invasão de competência da União; (ii) contudo, a ausência de piso e teto para a multa, delegando integralmente ao agente fiscalizador a fixação do valor, compromete a previsibilidade da sanção e viola o princípio da legalidade estrita em matéria sancionatória; (iii) o vício identificado não contamina a validade do restante da lei municipal, que permanece hígida quanto às demais disposições, aplicando-se ao caso a técnica de declaração de inconstitucionalidade incidental, restrita ao dispositivo impugnado e com efeitos apenas entre

as partes do processo.

VOTO DIVERGENTE (MINISTRA FICTÍCIA CAROLINA MENDES DE SOUZA)

A ministra fictícia Carolina Mendes de Souza divergiu parcialmente do relator, por entender que:

(i) a ausência de parâmetro objetivo na lei municipal, embora problemática, não seria suficiente, isoladamente, para caracterizar violação ao princípio da legalidade estrita, na medida em que a Lei Federal Fictícia nº 000/1998 já estabeleceria diretrizes gerais de dosimetria aplicáveis subsidiariamente pelos entes locais; (ii) a solução mais adequada seria a interpretação conforme a Constituição, mantendo a validade do dispositivo municipal, e não a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental; (iii) por essas razões, votou pelo desprovimento integral do recurso.

DISPOSITIVO

Por maioria de votos, vencida a Ministra fictícia Carolina Mendes de Souza, o Plenário do Tribunal Superior Fictício de Justiça conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe parcial provimento, para declarar, incidentalmente e com efeitos limitados às partes, a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei Municipal Fictícia nº 000/2024, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para nova dosimetria da penalidade, observados os parâmetros da legislação federal correlata.

Composição fictícia do julgamento: Ministro Heitor Almeida Franco (Relator), Ministra Carolina Mendes de Souza (voto vencido), demais integrantes do Plenário fictício acompanhando o relator.